

1500545-78.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAYNAN VINICIUS DOS SANTOS LAURINDO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

TAYNAN VINICIUS DOS SANTOS LAURINDO, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de julho de 2020, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500545-78.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500545-78.2020.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAYNAN VINICIUS DOS SANTOS LAURINDO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

TAYNAN VINICIUS DOS SANTOS LAURINDO, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de julho de 2020, por volta das 23h10, na Rodovia Deputado Nesralla Rubez, zona rural desta cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, trazia com ele e transportava, para fins de tráfico, drogas, na forma de 23 (vinte e três) porções de cocaína, com peso líquido de 1,83 g, e 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 12,23 g, substâncias ilícitas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O réu foi notificado (fls. 118), e apresentou defesa preliminar (fls. 120/121).
A denúncia foi recebida (fls. 123) e o réu citado (fls. 145).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas em comum e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 147/150). Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 147/150).

A Defesa pediu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a fixação das penas nos mínimos legais, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação do redutor presente no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação do regime prisional inicial aberto ou semiaberto (fls. 154/156).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais militares, em patrulhamento, avistaram uma motocicleta Honda CG 150 Titan, com dois ocupantes, a qual trafegava em sentido oposto à viatura. Na oportunidade, os policiais perceberam nervosismo do passageiro, que passou a olhar para trás, motivo pelo qual resolveram abordá-los. Em razão da aproximação da viatura, o passageiro da motocicleta, identificado como sendo o acusado, dispensou um objeto ao solo, que foi recolhido pelos policiais, tratando-se de um invólucro que acondicionava 23 (vinte e três) papérolas de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, todas embaladas individualmente.

Submetido à busca pessoal, o réu ainda estava na posse de quantia de R\$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos) em sua bermuda.

Assim, considerando as circunstâncias do fato, a quantidade de droga apreendida, de naturezas diversas, e seu modo de acondicionamento, conclui-se que as substâncias apreendidas não eram destinadas ao consumo pessoal do acusado.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação (fls. 20/23), exame químico toxicológico (fls. 91/93) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu confirmou a propriedade das drogas, mas esclareceu que se destinavam ao consumo pessoal. Relatou que iria usar grandes porções de drogas naquela data, porque estava a caminho de uma festa de aniversário, sendo que as porções seriam consumidas em grupo com seus amigos, sem quaisquer custos aos demais. Disse que pagou R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais) nos pinos de cocaína e R\$ 20,00 (vinte reais) na porção de maconha (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 147/150).

O policial militar Rodrigo Henrique Lopes relatou que estava em serviço, chegando nesta Comarca, quando visualizou uma motocicleta saindo, em velocidade excessiva, e que o garupa teria "olhado diferente" para a viatura, fatos estes que levaram à abordagem. Afirmou que, durante a perseguição, o garupa dispensou 23 (vinte e três) papérolas de cocaína e 01 (uma) porção de maconha ao solo, tendo a abordagem acontecido logo em sequência. Asseverou que durante as buscas pessoais foram encontrados R\$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos). Disse que o garupa mencionou que tinha o intuito de ir para a cidade de Cachoeira Paulista/SP, enquanto o condutor teria confirmado o local e dito que não tinha conhecimento de que o garupa estava na posse de drogas. Alegou que o réu admitiu a propriedade dos entorpecentes, contudo, justificou que era para o consumo pessoal (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 147/150).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Luciano Nogueira Cômodo, acrescentando que se tratava de porções de cocaína e maconha (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 147/150).

A testemunha Alessandro da Silva asseverou que estava levando o acusado a uma festa de aniversário, quando os abordaram e encontraram as drogas, contudo, não sabia que o acusado portava as substâncias. Relatou que cobraria R\$ 30,00 (trinta reais) pelo transporte do acusado, mas ele não pagou previamente. Afirmou que os R\$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) não eram de sua propriedade. Asseverou que conhecia o réu de vista e não tinha conhecimento do envolvimento dele com o tráfico

de drogas (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 147/150).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

Incontroverso que as porções de drogas apreendidas pertenciam ao acusado.

Todavia, a versão dele de que se destinavam ao consumo próprio, destoa do conjunto probatório, senão vejamos.

Os policiais militares esclareceram a forma como se deu a abordagem, exaltando-se, inclusive, a conduta do réu no ato da abordagem, a forma como as drogas estavam sendo transportadas e estavam acondicionadas, bem como a natureza das substâncias entorpecentes, coincidindo as narrativas com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia.

Destaca-se que os agentes da lei, além de gozarem de presunção de veracidade, prestaram a mesma versão em todas as oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nada a indicar que estariam incriminando o réu falsamente, não havendo sequer argumentos da Defesa neste sentido.

Nota-se que a cocaína estava distribuída em vinte e três porções e a maconha em quantidade que permitiria o fracionamento em vinte e quatro porções que, juntas, poderiam atingir quarenta e sete usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), conforme se permite concluir a experiência jurídica e entendimento exarado em acórdão por este E. Tribunal de Justiça:

“Anoto-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública.” (TJSP, Ap. nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/10/2017).

Destaca-se que o exame químico toxicológico confirmou a natureza das drogas. Cumprir frisar que o acusado revelou sua intenção de consumir as porções e também fornecê-las aos amigos, sendo certo que o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas tipifica a conduta de “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”. Somada a quantidade e a forma como as porções estavam acondicionadas, não restam dúvidas de que se destinavam à exploração do tráfico. Assim, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase, nada há que ser considerado, ficando as básicas nos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo,

Irrelevante a atenuante da menoridade relativa, eis que as penas básicas foram estabelecidas nos mínimos legais

Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas porque as provas indicam que o acusado vinha se dedicando a atividade criminosa, pois não comprovou nenhuma ocupação lícita que justificasse a fonte do dinheiro que trazia consigo, bem como já foi condenado por tráfico de drogas (1500913-87.2020.8.26.0621, fls. 143), registro que, muito embora não sirva de Maus antecedentes ou reincidência, dada a aceção jurídica dos termos, bem demonstra sua dedicação à prática de crimes.

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e se tornou destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, devendo-se ainda mencionar o exponencial aumento de homicídios entre jovens na disputa por domínio de biqueiras, havendo, inclusive, “lista virtual de futuros finados”, mantida em rede social com a fotografia daqueles que serão assassinados, com a respectiva “baixa” quando executado, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada pelo réu.

Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção reclusiva será o inicial fechado, único compatível com a gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e consequências foram exaustivamente aqui descritas.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, não havendo motivos para a decretação da sua prisão preventiva, até porque já se encontra preso por outro processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR TAYNAN VINICIUS DOS SANTOS LAURINDO, portador da cédula de identidade R.G. nº 59.582.177, filho de Edson Laurindo e de Maria Aparecida dos Santos Laurindo, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, tão logo noticiado o cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os valores apreendidos decorrem e servem a traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento em favor da União.

Proceda-se na forma disposta no art. 63 da Lei nº 11.343/06, transferindo os valores ao FUNAD.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 09 de maio de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA